

한국전력공사 상임감사위원회

시정 요구, 통보

제 목 : [2] 교육용 및 산업용전력 고객 부대시설 계약종별 부적정
소 관 부 서 : 경기본부
조 치 부 서 : 영업처, 경기본부
내 용

1. 업무 개요

우리회사는 전기사용계약단위의 전기사용용도 및 한국표준산업분류에 따라 계약종별을 구분하고, 재화의 생산활동을 하는 장소와 구분되는 별개단위의 고객은 산업분류와 관계없이 실제 경제활동에 따라 계약종별을 결정하고 있다.

또한, 교육용전력 및 산업용전력의 경우 종업원 등이 주로 이용하는 보조시설로써 주된 시설과 동일한 전기사용계약단위 내의 부대시설을 운영할 수 있도록 계약종별을 운영하고 있다.

2. 대학교 구내 일반인 사용 편의시설 계약종별 적용 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」에 따르면, 교육용전력은 「기본공급약관」에 열거된 법률에 의거하여 설치한 교육시설로써 다른 용도의 시설과 명확히 구분되는 경우에 적용을 하여야 하며, 교육용전력을 적용받는 대학교 내 부대시설 중 영리목적의 상업

임대시설은 부대시설로 인정되지 않아 일반용전력을 적용하여야 한다.

또한, 「기본공급약관」에는 평생교육법에 따른 학력인정 평생교육시설에 대하여 교육용전력을 적용할 수 있음이 명시되어있고, 본연의 교육목적 달성과 관련된 지원시설 및 부설연구소 등에 한하여 적용하는 것을 원칙으로 한다.

따라서, 대학교 내 부대시설 중 상업행위를 영위하기 위하여 임대하는 경우와 학력이 인정되는 평생교육시설이 아닌 경우에는 교육용전력이 적용되지 않도록 하여야 하며, 일반인 대상 개방여부 및 영리목적 등을 파악하여 적절하고 합리적인 계약종별이 적용될 수 있도록 만전을 기해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 감사대상 기간 동안 경기본부 내 대학교 구내에 위치한 부대시설과 편의시설 등을 확인한 결과 일반인들이 사용할 수 있도록 개방을 했음에도 불구하고 설비를 분리하지 않고 교육용전력을 사용하고 있는 개소가 확인되었다.

① ‘▽▽대학교’ 구내 골프연습장

먼저, 경기본부 □지사 관내 ‘▽▽대학교’는 경기도 ◎◎시 소재한 대학으로써 계약전력은 3,450kW이고 교육용(을)고압A 종별을 사용하고 있다.

[표 1] ▽▽대학교 구내 계약현황

고객명	고객번호	사용장소	계약전력	계약종별
▽▽대학교		○○시	3,450kW	교육용(을)고압A

그리고 ▽▽대학교 구내에는 ○○시와 함께 건립한 골프연습장이 있었고 ○○시와 별도의 협약을 맺어 ▽▽대학교 재학생과 더불어 일반시민들도 사용할 수 있는 것으로 확인되었으며, '19년부터 '23년까지 약 3만여명의 시민들이 아래 [표 2]와 같이 일일사용 또는 월간회원으로 골프장을 이용하였고 그 금액은 약 7억 원 가량 되었다.

[표 2] ▽▽대학교 골프연습장 회원 및 납부금액

연도별	일일회원		월간회원		비고
	인원(명)	금액(원)	인원(명)	금액(원)	
'19년	3,834	38,340,000	913	7,367,000	1개월 휴장 (시설정비)
'20년	1,283	12,830,000	416	2,067,000	6개월 휴장(코로나)
'21년	5,080	50,800,000	1,505	149,594,000	
'22년	7,408	74,080,000	1,807	181,751,000	
'23년	6,981	73,547,500	903	109,671,000	2개월 휴장 (시설정비)
합계	24,586	249,597,500	5,544	450,450,000	

주 : ▽▽대학교 제출자료 재구성

그러나, ▽▽대학교 구내 골프연습장은 일반인 대상으로 이용료를 받고 운

영하고 있음에도 불구하고 현장확인 결과 변압기공동이용으로 분리하지 않고 교육용전력을 적용받고 있는 사실도 확인되었다.

따라서, 일반용전력으로 재계산하여 위약금 청구 및 변압기공동이용고객으로 별도 계량이 되도록 계약정상화 조치가 필요하다.

[표 3] ▽▽대학교 위약금 산정내역

(단위: 원)

요금차액 ㉠	부가가치세 ㉡	전력기반기금 ㉢	면탈금 ㉣ (㉠+㉡+㉢)	위약추징금 ㉤	위약금(㉣+㉤)
39,380,357	3,938,035	1,457,070	44,775,462	39,380,357	84,155,819

② ‘□○대학교’ 구내 컨벤션센터 결혼식장

다음으로 경기본부 ㉠지사 관내 ‘□○대학교’는 경기도 □△시에 위치한 대학으로 계약전력은 11,000kW이고 교육용(을)고압A 종별을 사용하고 있다.

[표 4] □○대학교 구내 계약현황

고객명	고객번호	사용장소	계약전력	계약종별
□○대학교		□△시 □△구	11,000kW	교육용(을)고압A

그리고 ‘□○대학교’ 구내에 지하 4층~지상 7층 건물인 컨벤션센터가 있는데, 현장조사 결과 5층~7층은 웨딩홀 및 연회장으로 사용되어 일반인(외부인)이

이용료를 지불하여 사용할 수 있도록 개방되어 있으나 별도의 변압기공동이용계약을 맺지 않아 교육용전력을 사용하고 있어 계약종별이 부적정한 것으로 확인되었다.

[그림 1] □○대학교 컨벤션센터 사진

컨벤션센터 현장조사 사진	컨벤션센터 전경 및 예식 관련 기사

따라서, □○대학교 컨벤션센터 역시 변압기공동이용계약을 하지 않은 상태로 일반인을 대상으로 웨딩홀 및 연회장을 운영하고 있는 것이 확인되었음에 따라, 사용설비 추가조사 및 사용기간 등을 고려하여 위약금을 청구하고 설비분리 등을 통한 계약정상화 조치가 필요하다.

[표 5] □○대학교 위약금 산정내역

(단위: 원)

요금차액 ㉠	부가가치세 ㉢	전력기반금 ㉡	면탈금 ㉣ (㉠+㉢+㉡)	위약추정금 ㉤	위약금(㉣+㉤)
41,153,067	4,115,307	1,522,360	46,790,734	41,153,067	87,943,801

③ ‘●●’ 및 ‘▲▲’ 등 대학교 평생교육원 내 골프연습장

마지막으로 ‘●●’ 및 ‘▲▲대학교(△△캠퍼스)’의 경우 아래 [표 6]과 같이 각각 13,000kW 와 3,450kW의 교육용(을)고압A전력을 사용하고 있다.

[표 6] ●● 및 ▲▲대학교(△△캠퍼스) 구내 계약현황

고객명	고객번호	사용장소	계약전력	계약종별
●●			13,000kW	교육용(을)고압A
▲▲			3,450kW	교육용(을)고압A

그리고, 위 2개 대학교는 교내 재학생의 교양과목으로 골프강좌를 목적으로 골프연습장을 운영하고 있으나 동시에 평생교육원 등록생들 대상으로 강좌를 운영하고 있다.

[그림 2] 평생교육원 골프과정 홈페이지 안내

▲▲대학교(△△) 골프교실 홈페이지	●● 골프교실 홈페이지

그러나, 「기본공급약관」에 명시된 교육용전력 적용 대상은 아래 [표 7]과 같이 법령에 의거하여 설립된 학력 인정 평생교육시설에 대하여 적용 할 수 있도록 규정되어 있음에도 불구하고, 위 2개 대학교는 일반시민들을 대상으로 평생교육원의 골프강

좌를 개설하고, 학력인정이 되는 평생교육시설이 아닌 단순 여가활동을 위한 시설인 골프연습장에 교육용전력을 적용받고 있었다.

[표 7] 교육용적용 대상 관련 법령

- ① 교육용전력은 계약전력 4kW 이상으로 다음 중 하나에 해당하는 고객에게 적용합니다.
1. 유아교육법 · 초중등교육법 · 고등교육법에 따른 학교(부속병원 제외), 평생교육법에 따른 학력인정 평생교육시설 (후략)

따라서, 단순히 평생교육원 내에 개설된 강좌이므로 교육용전력을 적용받는 것은 교육용전력 운영취지에 부합하지 않으며, 학력이 인정되는 평생교육시설 내에 학력이 인정되지 않는 단순 여가목적의 일반인 대상강좌를 개설하면서 골프연습장을 운영하는 것에 대한 전사적인 계약종별의 적정여부를 점검하고 학사과정과 평생교육원의 이용률 등에 따른 계약종별 적용의 구체화 등을 반영하여 「영업업무처리지침」의 개정이 필요하다.

3. 하수처리장 상부 주민체육시설 계약종별 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」에 따르면, 하수도법에 의한 하수처리시설은 산업용전력을 적용할 수 있다. 또한 2이상의 계약종별이 있으나 용도별 전기사용설비의 구분이 어려울 경우에는 2개의 계약종별 중 단가가 저렴한 종별에 해당되는 설비가 90% 이상이고 전기사용자가 1인일 때는 단가가 저렴한 종별을 적용할 수 있으나, 전

기사용계약단위의 분리가 불가능하거나 극히 곤란한 경우에 한하여 적용하여야 한다.

따라서, 2개 이상의 계약종별이 있을 경우에는 전체 설비 중 각각의 계약종별에 해당되는 설비용량과 전기사용자를 판단하고 설비분리가 가능한지 여부를 정확히 판단하여 계약종별이 적정하게 적용될 수 있도록 만전을 기해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 동안 경기본부 내 ○○시의 하수처리장(이하 ‘◆◆’) 현황을 확인한 결과 아래 그림과 같이 하수처리장을 지하화하고 지상에는 주민들을 위한 체육시설을 유료로 운영하고 있는 것을 확인하였다

[그림 3] ◆◆ 시설물 및 예약사이트

◆◆ 조감도	시설물사진(하수처리장 상부, 주변)
○○시청 홈페이지 내 체육시설(유료)예약화면	

그러나, ◆◆의 경우 하수처리장으로 산업용전력 적용받고 있었고, 주민들이 유료로 사용하는 축구장, 농구장 등 체육시설 또한 계약단위 분리없이 산업용전력을 적용받고 있는 것이 확인되었다.

비록, 전체 설비 중 90%이상의 주된 기능이 하수처리장(추정)이긴하나 ◆◆의 경우 통신사의 중계기 등에 대하여 별도의 계약단위를 분리하여 요금을 적용하는 변압기공동이용고객들이 있기 때문에 계약단위 분리가 극히 곤란한 경우에는 해당되지 않는다.

따라서, 주민들에게 유료로 개방한 체육시설 등 일반용적용대상 설비를 변압기 공동이용으로 계약단위를 분리 후 일반용전력으로 계약정상화 하는 것이 적절하다.

[표 8] ◆◆ 계약현황

시설명	고객번호	주소	계약종별	계약전력 (kW)	부대시설 종류	비고
			산업용(을)	2,000	축구장 풋살장 게이트볼장 등 유료시설	변압기 공동이용계약 미체결
				2,000		
				1,500		
				1,250		
				1,250		
				750		
				400		
				2,500		

관련부서 의견

영업처 담당자는 대학교 및 평생교육원에서 운영하는 골프장의 경우 교육과정과 무관하게 상업용으로 운영하였다면 일반용이 적용되는 것이 맞다고 답하였다.

또한, 하수처리장(◆◆)의 경우 용도가 혼재된 경우 용도별로 계약단위를 구분하는 것이 맞고 요금 단가에 관계없이 확인된 바를 정상화 하는 것은 약관에 근거한 정당한 요구라고 답하였다.

경기본부 담당자는 현장조사 결과 ‘□○대학교’와 ‘▽▽대학교’의 위약사실을 확인하였고 관련 설비 규모와 사용기간 등이 확인되는대로 위약처리를 시행하겠다고 답하였다.

조치할 사항

영업처장은

① 평생교육원 내 학력인정과 무관한 골프연습장을 전사적으로 조사하여 정상화 조치를 시행하여 주시고,(시정)

② ○○시의 ◆◆와 같이 하수처리장 상부에 주민체육시설을 유료로 운영하는 전기사용장소를 전사적으로 확인하여 정상화조치를 시행하여 주시기 바랍니다.

(시정)

③ 또한 위와 같은 사항에 대하여 재발방지를 위한 대책을 마련하여 주시기 바랍니다.(통보)

경기본부장은

① ‘□○대학교’ 및 ‘▽▽대학교’의 예식장 및 골프연습장에 대하여 계약단위 분

리 등 정상화 조치를 시행하여 주시기 바라며,(시정)

② 위 2개 시설에 대한 위약금을 청구하여 주시기 바랍니다.(시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
2	시 정 통 보	추 징 [172,099,620원]	-	경기본부	영업처 경기본부